

1501830-05.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501830-05.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501830-05.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199674/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 26307373 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2199674 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO ACÁCIO PEREIRA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

EVANDRO ACÁCIO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Segundo a denúncia (fls. 78/80), em horário incerto, entre os dias 22 e 23 de julho de 2022, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o réu agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, recebeu, para proveito comum, o veículo Fiat/Brava, placas DCF-5754, de propriedade de Geraldo Soares de Araujo, coisa que sabia ser produto de crime.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de julho de 2022, por volta das 20h30, na Rua Pedro Marcos Barbosa, nº. 231, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o réu agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência, um aparelho celular, carteira de habilitação e

cartões bancários, pertencentes à vítima Roberto Elias da Silva, 4 (quatro) maços de cigarro e a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes à vítima Erisvaldo Almeida Loiola, uma carteira contendo documento de identidade e cartão bancário, pertencente à vítima José Gomes Macedo, um aparelho celular, da marca Samsung, modelo J7, pertencente à vítima Joacilio Pereira da Silva Filho, bem como um aparelho celular e uma máquina Makita, pertencentes à vítima Luis Gonçalves dos Santos.

Segundo apurado, o denunciado e seus comparsas não identificados ajustaram a prática de um roubo e, na data dos fatos, se dirigiram até a padaria "Pães e Doces Esperança", situada no endereço indicado, a bordo do veículo Fiat/Brava, placas DCF-5754, o qual havia sido roubado na véspera, de propriedade de Geraldo Soares de Araujo.

Na oportunidade, enquanto um dos indivíduos permaneceu do lado de fora do estabelecimento, a fim de dar cobertura, EVANDRO e outro indivíduo adentraram ao local.

Já no interior do estabelecimento, EVANDRO, munido de arma de fogo, se dirigiu até Erisvaldo, proprietário da padaria, oportunidade em que, após desferir um tapa no rosto da vítima, se dirigiu até o caixa, apoderando-se de quatro maços de cigarro e da quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Em seguida, EVANDRO se dirigiu até a vítima Luis Gonçalves, momento em que, após rendê-lo, subtraiu seu aparelho celular e uma máquina Makita. No mesmo momento, seu comparsa, até o momento não identificado, passou a render as demais vítimas, ocasião em que se apoderou dos aparelhos celulares das vítimas Roberto, José Gomes e Joacilio, bem como da carteira, cartões bancários e documentos, pertencentes às vítimas Roberto e José Gomes.

A denúncia foi aceita dia 01 de agosto de 2018.

Regularmente citado (fl. 91), apresentou defesa prévia (fls. 95/97).

No curso da instrução foram colhidas as declarações das testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu: a) absolvição por falta de provas, e, em relação à receptação, também por falta de dolo; b) subsidiariamente, reconhecimento de um único crime, de roubo (tudo ocorreu no mesmo contexto e ausência de desígnios autônomos); c) absorção da receptação pelo crime de roubo (Princípio da consunção); d) pena-base no mínimo legal, em razão da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e) atenuante da confissão; f) afastamento da majorante da arma, em especial porque nenhuma arma foi apreendida e submetida a perícia, não tendo as vítimas fornecido nenhuma característica do suposto armamento; g) subsidiariamente, aumento único na terceira etapa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP; h) caso reconhecido o concurso formal de infrações, o aumento mínimo de 1/6 na terceira fase; i) regime inicial diverso do fechado, em razão da primariedade e quantidade de pena a ser aplicada; j) recurso em liberdade; k) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhado no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria dos delitos descritos na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelos Boletins de Ocorrências (fls. 12/18), auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 19), auto de entrega (fls. 29/32), auto reconhecimento fotográfico positivo (fls. 04; 21/24), bem como pela prova oral produzida na instrução processual.

A autoria é segura.

A vítima Erisvaldo Almeida Loiola, ouvido em solo policial, aduziu que é proprietário da padaria "Pães e doces esperança"; na data dos fatos volta das 17h00, 03 (três) assaltantes ali adentraram e anunciaram o roubo, pelo menos 02 (dois) deles estava armado; um dos que estava armado, lhe desferiu um tapa no

ouvido, mas não ficou com lesões, sendo assim os assaltantes levaram a gaveta do caixa, onde em seu interior havia moedas e notas que perfaziam aproximadamente R\$ 500,00 (quinhentos reais), uns 04 (quatro) maços de cigarro, diversos celulares de clientes. Após o Roubo os assaltantes fugiram em um FIAT BRAVA de cor cinza; passadas algumas horas ficaram sabendo que um dos assaltantes havia sido preso, e a distrital reconheceu o réu como um dos autores do crime de roubo.

Em Juízo, disse que estava na padaria; entraram três pessoas e anunciaram o assalto; dois estavam armados; levaram em torno de R\$ 500,00 e alguns maços de cigarro; os clientes também foram vítimas; fugiram em um carro cinza; depois de uma hora foi chamado para ir à delegacia; lá reconheceu uma pessoa (que o agrediu e estava armado); as moedas foram recuperadas; tornou a reconhecer o réu (placa 1). Jose Gomes Macedo, ouvido em solo policial, aduziu que na data dos fatos estava na padaria, com alguns conhecidos quando lá chegaram 02 (dois) assaltantes, sendo que pelo menos um deles estava armado; um dos assaltantes passou subtraindo os dinheiros, carteira e celulares dos clientes, inclusive do declarante foi subtraída uma carteira contendo 01 (um) cartão do banco CAIXA e sua cédula de identidade RG. Um dos assaltantes desferiu um forte tapa no rosto do proprietário da padaria; após o roubo os assaltantes fugiram em um carro; depois de algumas horas ficou sabendo que um dos assaltantes havia sido preso e reconheceu no distrito policial o réu como um dos autores do crime de roubo.

Luis Gonçalves dos Santos, ouvido em solo policial, aduziu que na data dos fatos estava na padaria supra indicada e logo que entrou percebeu que a mesma estava sendo assaltada; pode ver dois indivíduos próximos ao caixa, sendo que pode ver que um deles estava armado "arma grande"; o indivíduo que não estava armado se aproximou do declarante e lhe subtraiu um aparelho celular da marca Motorola, com a tela danificada, no valor de R\$100, além de uma serra Makita no valor de R\$400. Após o Roubo os assaltantes fugiram em um carro que estava parado ali na frente. Depois de algumas horas ficou sabendo que um dos assaltantes havia sido preso e reconheceu no distrito policial o réu como um dos autores do crime de roubo.

Em Juízo, disse que estava chegando na padaria e já estava ocorrendo o assalto; levaram seu celular e a Makita; depois foi chamado para fazer o reconhecimento; recuperou a Makita; reconheceu a pessoa com a placa nº 3.

Joacilio Pereira da Silva Filho, ouvido em solo policial, aduziu que na data dos fatos encontrava-se na padaria, quando em dado momento um indivíduo moreno com capuz e mascara, se dirigiu a local onde estava enquanto outro indivíduo foi para o outro lado do estabelecimento em direção ao caixa, onde arrancou a gaveta; posteriormente ficou sabendo que havia um terceiro indivíduo ficou na porta armado; logo após subtraírem pertences de todos que ali estavam os mesmos entraram em um veículo FIAT/BRAVA e fugiram. Do declarante foi subtraído um aparelho celular da marca Samsung J7 que foi recuperado. Avalia o aparelho e R\$1.200,00; depois de algumas horas ficou sabendo que um dos assaltantes havia sido preso e reconheceu no distrito policial o réu como um dos autores do crime de roubo.

Roberto Elias da Silva, ouvido em solo policial, aduziu que na data dos fatos estava na padaria quando em dado momento um indivíduo moreno com capuz e mascara se dirigiu a local onde estava enquanto outro indivíduo foi para o outro lado do estabelecimento fazendo menção de estar armado, não conseguindo visualizar as características físicas; posteriormente ficou sabendo que havia um terceiro indivíduo ficou na porta armado "aparentemente uma calibre 12 caseira"; logo após subtraírem pertences de todos que ali estavam os mesmos entraram em um veículo FIAT/BRAVO e fugiram; Do declarante foi subtraído um telefone da marca Samsung, não se recorda do modelo, avaliado em R\$1.200,00, sua CNH e carteira com cartões bancários; depois de algumas horas ficou sabendo que um dos assaltantes havia sido preso, mas não reconheceu ninguém no distrito policial.

Geraldo Soares de Araujo, ouvido em solo policial, aduziu que é proprietário do veículo Fiat/Brava de placa DCF5754 o qual se encontra no nome da sua irmã; na madrugada de ontem dia 22 encontrava-se parado na Rua Ismael Manoel da Silva quando em dado momento foi abordado por três indivíduos os quais armados (arma cumprida, tipo cal. 12) anunciaram o roubo e subtraíram o seu veículo. Informa que tudo foi muito rápido e que devido à baixa luminosidade não consegue descrever tais

indivíduos.

Em juízo, disse que estava em um bar, quando entraram duas pessoas armadas e anunciaram o assalto; deitou com o rosto virado para o chão; subtraíram seu veículo (Fiat Brava); o carro foi recuperado; foi à delegacia, mas não pôde fazer o reconhecimento por não ter visto o rosto das pessoas.

A declaração das vítimas merece toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório.

Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base do crime de roubo. Qualificadora bem reconhecida quanto ao crime de extorsão. Réu Tauã reincidente. Incensurável o reconhecimento das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para o crime de roubo e o concurso de agentes para o crime de extorsão. Regime fechado mantido. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 1509571-81.2021.8.26.0228; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª

Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)”

Mas não é só.

Paulo Henrique Fidencio e Vanderlei Martins da Silva, ouvidos em solo policial, aduziram que na data dos fatos, via Copom, tomaram conhecimento de um roubo ocorrido a uma padaria, onde os autores fugiram em um Fiat/ Brava; encontraram o veículo parado com um indivíduo saindo do banco traseiro segurando uma mochila. O mesmo foi abordado sendo ele identificado como EVANDRO; Em poder dele e no interior da mochila foram encontrados um celular da marca Samsung, R\$193 (sendo R\$52 em moedas), uma serra mármore makita. Ao ser indagado o mesmo informou que havia encontrado o veículo abandonado e apenas estavam retirando os pertences.

Paulo Henrique, em Juízo, reiterou o que foi dito na fase policial.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215) .

Finalmente o réu, Evandro Acácio Pereira, afirmou nesta data foi chamado por 02 (dois) indivíduos de sexo masculino, desconhecidos, sendo um “neguinho” e o outro “branquinho”, para juntos roubarem uma padaria. Os desconhecidos já estavam em poder de um veículo FIAT/BRAVA SX, placas DCF-5754 de cor cinza e nada falaram sobre a origem do mesmo; o interrogando em nenhum momento dirigiu aquele veículo e também não participou do Roubo do automóvel. Quando chegaram na padaria, foi anunciado o assalto. Um dos assaltantes estava armado. O interrogando subtraiu dinheiro do caixa e 01 (um) aparelho celular. Os outros 02 (dois) assaltantes, também subtraíram pertences e dinheiro dos clientes que estavam na padaria; após o Roubo entraram no veículo e empreenderam fuga. No trajeto foram parados por

policiais militares, sendo que os 02 (dois) assaltantes desconhecidos conseguiram fugir.

Em Juízo, tornou a confessar a prática delitiva quanto ao roubo; estava devendo para essas duas pessoas (Menor e Coringa), que o chamaram para praticar o assalto na padaria; eles já estavam com o Fiat Brava; foram à padaria e realizaram o assalto; depois foi detido pelos policiais quando estava retirando as coisas do veículo.

Diante deste contexto, patente está que o crime se consumou, ante o depoimento firme das vítimas e das testemunhas acerca do emprego de grave ameaça e a subtração dos bens.

Quanto à autoria, esta também é inconteste em relação ao réu, diante do depoimento das vítimas e do policial. Note-se que, após a detenção, o acusado foi reconhecido na Delegacia como sendo um dos autores do roubo (fls. 22/24).

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Quanto à majorante do concurso de pessoas, não restam dúvidas, pois as declarações das vítimas são firmes e seguras nesse sentido, reconhecendo o réu como sendo um dos autores do roubo.

Quanto à majorante referente ao emprego de arma as vítimas souberam afirmar com certeza que houve emprego de arma de fogo pelos agentes. Assim, não se deve afastar, tal causa.

Anoto que o fato da arma não ter sido apreendida não impede o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que nada há nos autos que coloque em dúvida o poder lesivo do instrumento utilizado no roubo. Nesse sentido confira-se:

"Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp-961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas..." (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011)."

Pondero que, em se tratando de receptação, é entendimento pacífico na jurisprudência que, sendo a res furtiva encontrada na disponibilidade do acusado, a ele cabe explicar que o bem entrou em sua posse de forma lícita, conforme destaques abaixo:

"Cabe ao acusado oferecer justificativas idônea acerca da origem dos bens" (TACrSP, RT 746/630, RJDTACr 6/133);

"Receptação. Ônus da prova. Inversão. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito, impondo-se a condenação em caso contrário" (TJ-RO - APR: 10001520010021030 RO 100.015.2001.002103-0, Relator Desembargadora Zelite Andrade Carneiro, Data de Julgamento: 16/08/2007, 1ª Vara Criminal);

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. VERSÃO QUE DESTOA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. Encontrado na posse da res furtiva, cabe ao acusado apresentar justificativa plausível para a situação, em razão da inversão do ônus da prova" (TJ-SC - ACR: 38027 SC 2011.003802-7, Relator Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento 02/06/2011, Terceira Câmara Criminal);

"DIREITO PENAL - RECEPÇÃO - FLAGRANTE - OCULTAÇÃO DE VEÍCULO FURTADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. I. NOS CRIMES DE RECEPÇÃO, A APREENSÃO DA RES EM PODER DO RÉU ENSEJA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À BOA

PROVENIÊNCIA DOS BENS. II. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE PELAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS, COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA. III. APELO IMPROVIDO" (TJ-DF - APR: 20120310340045 DF 20120310340045APR, Relator: Desembargador não cadastrado. Data de Julgamento: 20/06/2013, Órgão não cadastrado, Data de Publicação 01/07/2013, Pág. 194).

Passo à dosimetria da pena.

Art. 157, § 2º, II, bem como §2º-A, I, do Código Penal

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, temos que o réu cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal. Por outro lado, dada a constatação de duas majorantes ao crime cometido, exaspero a pena base utilizando a majorante do concurso de agentes, utilizando-a como circunstância judicial. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1154652/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).

Assim sendo, fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal, totalizando 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, em razão da confissão, torno as penas ao mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Já na terceira fase, presente a causa de aumento referente ao emprego de arma. Diante disso, elevo a pena em 2/3, totalizando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa.

Art. 180, caput, do Código Penal

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 são favoráveis ao réu; assim, mantenho a pena base no mínimo legal em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela pelo que torno a reprimenda definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do concurso material as penas devem ser somadas, totalizando 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa.

Em face da quantidade da pena imposta impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da concessão do benefício do sursis, fixando o regime inicial fechado para o seu cumprimento. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, não só pela quantidade de pena imposta, mas também pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticado cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, bem como a agressividade demonstrada pelo réu durante o delito, que impõe regime mais rigoroso.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo.

Indefiro o benefício para que aguarde o julgamento de eventual recurso em liberdade, considerando o regime imposto e que sua liberdade impingirá grave risco à ordem pública. Recomenda-se a manutenção no local em que se encontra custodiado. Expeça-se o necessário.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar EVANDO ACÁCIO

PEREIRA por infração ao artigo 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I, e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, fixados no mínimo legal.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA